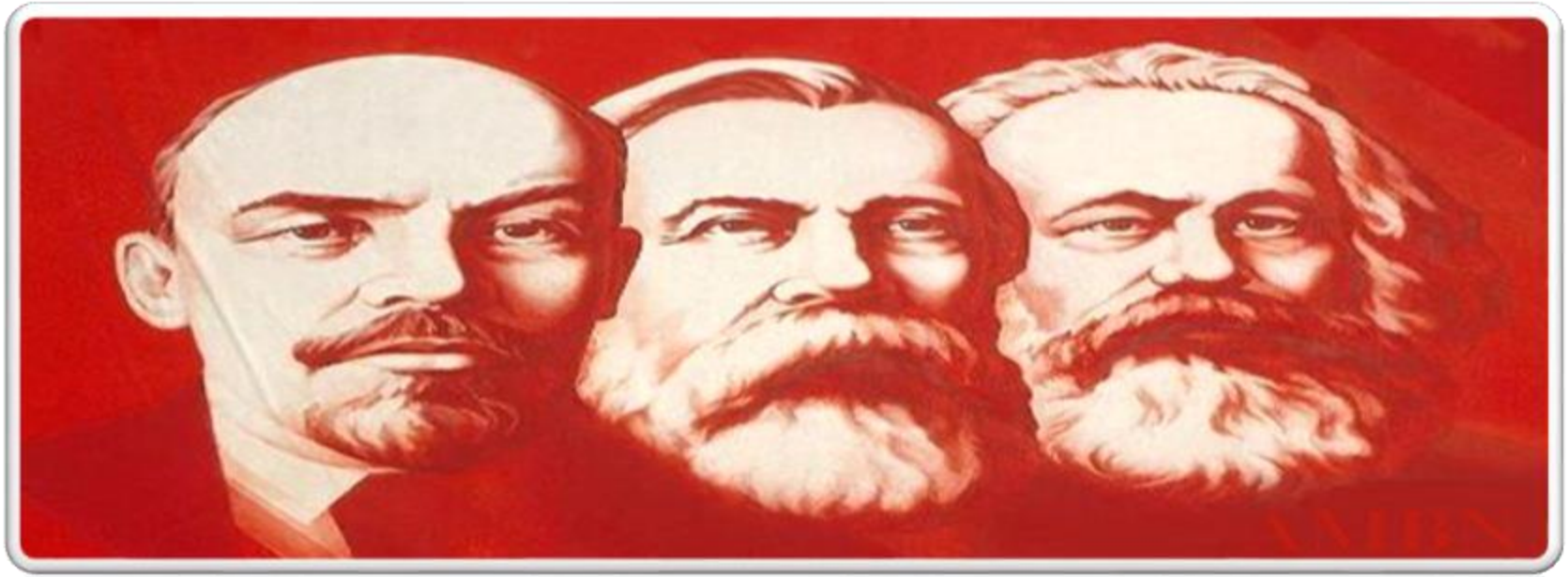
# CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC

## Chương 4

## DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA



# NỘI DUNG



1. DÂN CHỦ VÀ DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
2. NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
3. DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM



# 1. DÂN CHỦ VÀ DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

## 1.1 Dân chủ và sự ra đời, phát triển của dân chủ

a. Quan niệm về dân chủ

b. Sự ra đời và phát triển của dân chủ

## 1.2 Dân chủ xã hội chủ nghĩa

a. Quá trình ra đời của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa

b. Bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa

# a. Quan niệm về dân chủ

**Khái niệm dân chủ**

Xuất hiện từ rất sớm, khoảng thế kỷ VII – VI trước Công nguyên (Hy Lạp)

**Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin**

- Về phương diện quyền lực
- Trên phương diện chế độ xã hội và trong lĩnh vực chính trị
- Trên phương diện tổ chức và quản lý xã hội

**Theo Hồ Chí Minh**

- Dân chủ (là giá trị chung của nhân loại): Dân là chủ, dân làm chủ
- Dân chủ là một thể chế chính trị, chế độ xã hội

**Theo Đảng cộng sản Việt Nam**

Xây dựng chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa, mở rộng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân

# 1.1 Dân chủ và sự ra đời, phát triển của dân chủ

a. Quan niệm về dân chủ

Khái niệm dân chủ xuất hiện từ thời cổ đại (TK VII - VI TCN). Các nhà tư tưởng ở Hy Lạp dùng từ "demokratos" để nói đến dân chủ.

Demokratos

"demos" là nhân dân (danh từ)

"kratos" là cai trị (động từ)

Nhân dân cai trị

Được các nhà chính trị dịch giản lược là *quyền lực của nhân dân* hay *quyền lực thuộc về nhân dân.*



Dân chủ

# 1.1 Dân chủ và sự ra đời, phát triển của dân chủ

a. Quan niệm về dân chủ







Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin dân chủ có một số nội dung cơ bản sau đây:

- Thứ nhất, về phương diện quyền lực, dân chủ là quyền lực thuộc về nhân dân, nhân dân là chủ nhân của nhà nước.

➢ Dân chủ là quyền lợi của nhân dân - quyền dân chủ được hiểu theo nghĩa rộng.

# 1.1 Dân chủ và sự ra đời, phát triển của dân chủ

## a. Quan niệm về dân chủ







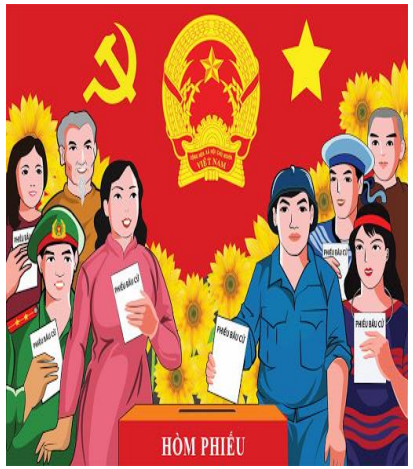
Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin dân chủ có một số nội dung cơ bản sau đây:

- Quyền lợi căn bản nhất của nhân dân chính là quyền lực nhà nước thuộc sở hữu của nhân dân, của xã hội; bộ máy nhà nước phải vì nhân dân, vì xã hội mà phục vụ.
- Và do vậy, chỉ khi mọi quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân thì khi đó, mới có thể đảm bảo về căn bản việc nhân dân được hưởng quyền làm chủ với tư cách một quyền lợi.

# 1.1 Dân chủ và sự ra đời, phát triển của dân chủ

a. Quan niệm về dân chủ







- Thứ hai, trên phương diện chế độ xã hội và trong lĩnh vực chính trị, *dân chủ là một hình thức* hay *hình thái nhà nước*, là chính thể dân chủ hay chế độ dân chủ.

➢ Trong *hình thức hay hình thái nhà nước* này có chế độ bầu cử, bãi miễn các thành viên nhà nước, có quản lý xã hội theo pháp luật, nhà nước thừa nhận "quyền lực thuộc về nhân dân".

# 1.1 Dân chủ và sự ra đời, phát triển của dân chủ

a. Quan niệm về dân chủ







- Thứ ba, trên phương diện tổ chức và quản lý xã hội, dân chủ là một nguyên tắc - nguyên tắc dân chủ.
- Nguyên tắc này kết hợp với nguyên tắc tập trung để hình thành nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và quản lý xã hội.
- Đó là vấn đề quyết định theo số đông hay: thiểu số phục tùng đa số.

# Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin dân chủ

*Thứ nhất*

Về phương diện quyền lực: Dân chủ là quyền lực thuộc về nhân dân, nhân dân là chủ nhân của nhà nước.

*Thứ hai*

Trên phương diện chế độ xã hội và trong lĩnh vực chính trị: dân chủ là một hình thức hay hình thái nhà nước, là chính thể dân chủ hay chế độ dân chủ.

*Thứ ba*

Trên phương diện tổ chức và quản lý xã hội: dân chủ là một nguyên tắc - nguyên tắc dân chủ. Nguyên tắc này kết hợp với nguyên tắc tập trung để hình thành nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và quản lý xã hội.

# 1.1 Dân chủ và sự ra đời, phát triển của dân chủ

## a. Quan niệm về dân chủ





*Bác Hồ với các chiến sĩ Cảnh vệ và Công an nhân dân vũ trang sau buổi biểu diễn văn nghệ Tết Kỷ Dậu, 1969. Ảnh: Tư liệu.*

- Trên cơ sở của chủ nghĩa Mác - Lênin và điều kiện cụ thể của Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: Dân chủ là dân là chủ và dân làm chủ. Người nói: "Nước ta là nước dân chủ, địa vị cao nhất là dân, vì dân là chủ".
- Khi coi dân chủ là một thể chế chính trị, một chế độ xã hội, Người khẳng định: "Chế độ ta là chế độ dân chủ, tức là nhân dân là người chủ, mà Chính phủ là người đầy tớ trung thành của nhân dân".

# 1.1 Dân chủ và sự ra đời, phát triển của dân chủ

## a. Quan niệm về dân chủ







- Trên cơ sở những quan niệm dân chủ nêu trên, nhất là tư tưởng vì dân của Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trương xây dựng chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa, mở rộng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.
- Đảng ta đã khẳng định, "trong toàn bộ hoạt động của mình, Đảng phải quán triệt tư tưởng "lấy dân làm gốc", xây dựng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân lao động".

# 1.1 Dân chủ và sự ra đời, phát triển của dân chủ

## a. Quan niệm về dân chủ







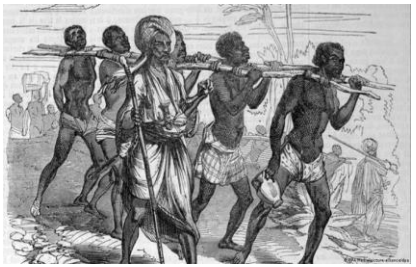
- Trong thời kỳ đổi mới, nhận thức về dân chủ của Đảng Cộng sản Việt Nam có những bước phát triển mới:
- "Toàn bộ tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị nước ta trong giai đoạn mới là nhằm xây dựng và từng bước hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền lực thuộc về nhân dân. Dân chủ gắn liền với công bằng xã hội phải được thực hiện trong thực tế cuộc sống trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội thông qua hoạt động của nhà nước do nhân dân cử ra và bằng các hình thức dân chủ trực tiếp. Dân chủ đi đôi với kỷ luật, kỷ cương, phải được thể chế hóa bằng pháp luật và pháp luật bảo đảm" .

# b. Sự ra đời và phát triển của dân chủ

Mầm móng dân chủ (dân chủ nguyên thủy hay dân chủ quân sự).



Dân chủ chủ nô – chỉ có chủ nô mới có quyền. Nô lệ không được xem là công dân.



Dân chủ hầu như bị xóa bỏ, quyền lực tập trung trong tay vua chúa.



Dân chủ tư sản, quyền lực một phần về tay nhân dân, nhưng chủ yếu vẫn phục vụ giai cấp tư sản.



Dân chủ xã hội chủ nghĩa – nền dân chủ rộng rãi, thực chất hơn, do người lao động làm chủ.



Khi xã hội phát triển đến mức không còn giai cấp và nhà nước, khái niệm "dân chủ" mất đi vì mọi người đều thật sự bình đẳng.



Chế độ cộng sản nguyên thủy » Chế độ chiếm hữu nô lệ » Chế độ phong kiến » Chế độ tư bản chủ nghĩa » Chế độ xã hội chủ nghĩa » Tương lai – chế độ Cộng sản chủ nghĩa

# b. Sự ra đời và phát triển của dân chủ



Cộng sản (xã) nguyên thuỷ

Chưa có nền dân chủ



Chiếm hữu nô lệ

Nền dân chủ chủ nô



Phong kiến

Nền quân chủ Phong kiến



Tư bản chủ nghĩa

Nền dân chủ tư sản



CNXH và CSCN

Nền dân chủ XHCN

# 1.1 Dân chủ và sự ra đời, phát triển của dân chủ

## b. Sự ra đời và phát triển của dân chủ

### ❖ Dân chủ trong chế độ cộng sản nguyên thủy:

- Đã xuất hiện hình thức manh nha của dân chủ mà Ph. Ăngghen gọi là "dân chủ nguyên thủy" hay còn gọi là "dân chủ quân sự".
- Đặc trưng: nhân dân bầu ra thủ lĩnh quân sự thông qua "Đại hội nhân dân" - mọi người đều có quyền phát biểu và tham gia quyết định bằng cách giơ tay hoặc hoan hô.
- Nhân dân có quyền lực thật sự (nghĩa là có dân chủ).





# 1.1 Dân chủ và sự ra đời, phát triển của dân chủ

## b. Sự ra đời và phát triển của dân chủ

### ❖ Dân chủ trong chế độ chiếm hữu nô lệ:

- Nền dân chủ chủ nô được tổ chức thành nhà nước với đặc trưng là dân tham gia bầu ra Nhà nước.
- Tuy nhiên, "Dân là ai?", theo quy định của giai cấp cầm quyền chỉ gồm giai cấp chủ nô và phần nào thuộc về các công dân tự do.
- Đa số còn lại không phải là "dân" mà là "nô lệ". Họ không được tham gia vào công việc nhà nước.



Buôn bán nô lệ



Phạt nô lệ

# 1.1 Dân chủ và sự ra đời, phát triển của dân chủ

## b. Sự ra đời và phát triển của dân chủ

### ❖ Dân chủ trong chế độ phong kiến:

- Sự thống trị của nhà nước chuyên chế phong kiến, chế độ dân chủ chủ nô đã bị xóa bỏ và thay vào đó là chế độ độc tài chuyên chế phong kiến.
- Sự thống trị của giai cấp trong thời kỳ này được khoác lên chiếc áo thần bí của thế lực siêu nhiên. Họ xem việc tuân theo ý chí của giai cấp thống trị là bổn phận của mình trước sức mạnh của đấng tối cao.
- Do đó, ý thức về dân chủ và đấu tranh để thực hiện quyền làm chủ của người dân đã không có bước tiến đáng kể nào.



**Nền quân chủ PK (chuyên chế)**



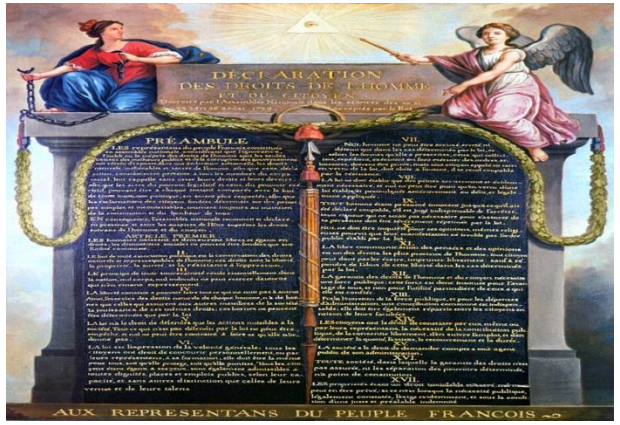
***Chế độ phong kiến***

# 1.1 Dân chủ và sự ra đời, phát triển của dân chủ

## b. Sự ra đời và phát triển của dân chủ

❖ Dân chủ trong chế độ tư bản chủ nghĩa:

- Cuối thế kỷ XIV - đầu XV, giai cấp tư sản với những tư tưởng tiến bộ về tự do, công bằng, dân chủ đã mở đường cho sự ra đời của nền dân chủ tư sản.
- Dân chủ tư sản ra đời là một bước tiến lớn của nhân loại với những giá trị nổi bật về quyền tự do, bình đẳng, dân chủ.
- Do được xây dựng trên nền tảng kinh tế là chế độ tư hữu về TLSX, nên trên thực tế, nền dân chủ tư sản vẫn là nền dân chủ của thiểu số những người nắm giữ tư liệu sản xuất đối với đại đa số nhân dân lao động.




Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền cách mạng tư sản Pháp 1789




Nạn phân biệt chủng tộc ám ảnh nước Mỹ

# 1.1 Dân chủ và sự ra đời, phát triển của dân chủ

## b. Sự ra đời và phát triển của dân chủ

### ❖ Dân chủ trong chế độ XHCN:

- Khi cách mạng XHCN Tháng Mười Nga thắng lợi (1917), nhân dân lao động ở nhiều quốc gia giành được quyền làm chủ nhà nước, làm chủ xã hội, thiết lập Nhà nước công - nông (nhà nước XHCN), thiết lập nền dân chủ vô sản (dân chủ XHCN) để thực hiện quyền lực của đại đa số nhân dân.
- Đặc trưng cơ bản của nền dân chủ XHCN là thực hiện quyền lực của nhân dân - tức là xây dựng nhà nước dân chủ thực sự, dân làm chủ nhà nước và xã hội, bảo vệ quyền lợi cho đại đa số nhân dân.






# SỰ RA ĐỜI CÁC NỀN DÂN CHỦ



V.I. Lênin : Con đường biện chứng của quá trình phát triển dân chủ là *"Từ chuyên chế đến dân chủ tư sản, từ dân chủ tư sản đến dân chủ vô sản; từ dân chủ vô sản đến không còn dân chủ nữa"*.



**Cộng sản nguyên thuỷ**

**Chưa có Nền DC**



**Chiếm hữu nô lệ**

**Nền DC chủ nô**



**Phong kiến**

**Nền quân chủ**



**Tư bản chủ nghĩa**

**Nền DC tư sản**



**Xã hội chủ nghĩa**

**Nền DC XHCN**



**Cộng sản chủ nghĩa**

**Không còn nền dân chủ**

# Quá trình ra đời của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa

## Nguồn gốc, sự xác lập

Phôi thai từ thực tiễn đấu tranh giai cấp ở Pháp và Công xã Pari năm 1871.

Xác lập từ sau Cách mạng *Tháng Mười Nga 1917*.

## Nguyên tắc cơ bản

Không ngừng *mở rộng dân chủ.*

*Thu hút* họ *tự giác tham gia* vào quản lí nhà nước và xã hội.

*Nâng cao mức độ giải phóng* cho những người lao động.

## Mối quan hệ giữa dân chủ và hoàn thiện xã hội

*Càng hoàn thiện* bao nhiêu, nền dân chủ XHCN *càng tự tiêu vong* bấy nhiêu.

Đó là tính chính trị của dân chủ sẽ mất đi.

## Nội dung cơ bản

Nền dân chủ này *cao hơn về chất* so với các nền dân chủ trước đây trong lịch sử.

Mọi *quyền lực* thuộc về nhân dân, dân là chủ và dân làm chủ.

Dân chủ và pháp luật nằm trong *sự thống nhất biện chứng.*

Được thực hiện bằng nhà nước pháp quyền XHCN đặt dưới *sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản.*




## *b. Bản chất của nền dân chủ XHCN*

### Bản chất *chính trị*

- Mang bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân rộng rãi và tính dân tộc sâu sắc.
- Do Đảng Cộng sản lãnh đạo – bản chất nhất nguyên.
- Chủ thể quyền lực nhà nước là nhân dân.

### Bản chất *kinh tế*

- Thực hiện chế độ công hữu về tư liệu sản xuất và phân phối theo kết quả lao động là chủ yếu.
- Nhân dân là chủ thể phát triển lực lượng sản xuất và hưởng lợi ích.

### Bản chất *tư tưởng, văn hóa, xã hội*

- Hệ tư tưởng chủ đạo là chủ nghĩa Mác – Lênin.
- Nhân dân làm chủ những giá trị văn hóa.
- Tiếp thu những giá trị văn hoá, nhân loại.

# Nền dân chủ tư sản và nền dân chủ xã hội chủ nghĩa hiện nay

- Sự ra đời của nền dân chủ XHCN mới chỉ trong một thời gian ngắn, ở một số nước có xuất phát điểm về kinh tế, xã hội rất thấp, thường xuyên bị kẻ thù tấn công, gây chiến tranh.
- Do vậy, mức độ dân chủ đạt được ở những nước này hiện nay còn nhiều hạn chế ở hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội.

- Nền dân chủ tư sản có thời gian cả mấy trăm năm, lại ở hầu hết các nước phát triển. Để tồn tại và thích nghi, CNTB đã có nhiều lần điều chỉnh về xã hội, trong đó quyền con người đã được quan tâm ở một mức độ nhất định.
- Nền dân chủ tư sản có nhiều tiến bộ, song nó vẫn bị hạn chế bởi bản chất của CNTB.

# 2. NHÀ NƯỚC XHCN

## 2.1 Sự ra đời, bản chất, chức năng của nhà nước XHCN

a. Sự ra đời của nhà nước XHCN.

b. Bản chất, chức năng của nhà nước XHCN.

## 2.2 Mối quan hệ giữa dân chủ XHCN và nhà nước XHCN.

a. Dân chủ XHCN là cơ sở, nền tảng để xây dựng và hoạt động của Nhà nước XHCN.

b. Nhà nước XHCN là công cụ quan trọng để thực hiện quyền dân chủ của nhân dân.

## Nguồn gốc chung của nhà nước

LLSX phát triển -> tư hữu xuất hiện -> phân chia giai cấp -> mâu thuẫn giai cấp -> đấu tranh giai cấp → Nhà nước ra đời.

Nhà nước là công cụ chuyên chính của một giai cấp, nó ra đời không phải để điều hòa mâu thuẫn giai cấp mà là do mâu thuẫn giai cấp không thể điều hòa.

Các kiểu nhà nước: nhà nước chủ nô, nhà nước phong kiến và nhà nước tư sản, nhà nước VS (XHCN), các hình thức nhà nước: quân chủ, cộng hòa, dân chủ...

Bản chất của bất kỳ nhà nước nào cũng mang bản chất của của giai cấp thống trị xã hội. Không có và không thể có nhà nước đứng trên các giai cấp hoặc nhà nước chung của nhiều giai cấp.

## a. Sự ra đời của nhà nước XHCN

Là kết quả của cuộc cách mạng do giai cấp vô sản và nhân dân lao động tiến hành dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản.

Là tổ chức thực hiện quyền lực của nhân dân, là cơ quan đại diện cho ý chí của nhân dân, thực hiện việc tổ chức quản lý xã hội.

Sự thống trị chính trị thuộc về giai cấp công nhân, do cách mạng XHCN sản sinh ra và có sứ mệnh xây dựng thành công CNXH.

# b. Bản chất của nhà nước XHCN

**Về kinh tế**

Chịu sự quy định của cơ sở kinh tế của xã hội XHCN - chế độ công hữu về TLSX chủ yếu, không còn tồn tại QHSX bóc lột; vừa là một bộ máy chính trị - hành chính, vừa là một tổ chức quản lý kinh tế - xã hội.

**Về chính trị**

Mang bản chất chất GCCN, giai cấp có lợi ích phù hợp với lợi ích của quần chúng NDLĐ. GCVS giữ địa vị thống trị về chính trị - *sự thống trị của đa số đối với thiểu số* giai cấp bóc lột.

**Về văn hóa, xã hội**

Được xây dựng trên nền tảng tinh thần là lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin và những giá trị văn hóa tiên tiến, tiến bộ của nhân loại, đồng thời mang những bản sắc riêng của dân tộc.

## c. Chức năng của nhà nước XHCN

1

### Theo *phạm vi* tác động.

- Chức năng *đối nội.*
- Chức năng *đối ngoại.*

2

### Theo *lĩnh vực* tác động.

- Kinh tế
- Chính trị
- Văn hóa
- Xã hội



3

### Theo *tính chất* quyền lực.

- Chức năng giai cấp (trấn áp).
- Chức năng xã hội (tổ chức, xây dựng).



# c. Chức năng của nhà nước XHCN

Căn cứ vào phạm vi tác động của quyền lực nhà nước

- Chức năng đối nội
- Chức năng đối ngoại

Căn cứ vào lĩnh vực tác động của quyền lực nhà nước

- Chức năng chính trị
- Chức năng kinh tế
- Chức năng văn hoá

Căn cứ vào tính chất của quyền lực nhà nước

- Chức năng giai cấp (trấn áp)
- Chức năng xã hội (tổ chức và xây dựng)

# 2.2 Mối quan hệ giữa dân chủ XHCN và nhà nước XHCN

a. Dân chủ XHCN là cơ sở, nền tảng cho việc xây dựng và hoạt động của nhà nước XHCN.

## Trong xã hội dân chủ XHCN

- Người dân lựa chọn những người đại diện cho quyền lợi chính đáng của mình vào bộ máy nhà nước.
- Tham gia một cách trực tiếp hoặc giản tiếp vào hoạt động quản lý của nhà nước.
- Nền dân chủ XHCN sẽ kiểm soát một cách có hiệu quả quyền lực của nhà nước, ngăn chặn được sự tha hóa của quyền lực nhà nước
- Nếu các nguyên tắc của nền dân chủ XHCN bị vi phạm, thì việc xây dựng nhà nước XHCN cũng sẽ không thực hiện được.
  Khi đó, quyền lực của nhân dân sẽ bị biến thành quyền lực của một nhóm người, phục vụ cho lợi ích của một nhóm người.

# 2.2 Mối quan hệ giữa dân chủ XHCN và nhà nước XHCN

b. Nhà nước XHCN trở thành công cụ quan trọng cho việc thực thi quyền làm chủ của người dân.

- Thể chế hóa ý chí của nhân dân thành các hành lang pháp lý, phân định một cách rõ ràng quyền và trách nhiệm của mỗi công dân, là cơ sở để người dân thực hiện quyền làm chủ của mình.
- Là công cụ bạo lực để ngăn chặn có hiệu quả các hành vi xâm phạm đến quyền và lợi ích chính đáng của người dân, bảo vệ nền dân chủ XHCN.
- Nhà nước XHCN nằm trong nền dân chủ XHCN là phương thức thể hiện và thực hiện dân chủ.
- Nó cũng là công cụ sắc bén nhất trong cuộc đấu tranh với mọi mưu đồ đi ngược lại lợi ích của nhân dân; là thiết chế tổ chức có hiệu quả việc xây dựng xã hội mới; là công cụ hữu hiệu để vai trò lãnh đạo Đảng trong quá trình xây dựng CNXH được thực hiện.
- Trong hệ thống chính trị XHCN, nhà nước là thiết chế có chức năng trực tiếp nhất trong việc thể chế hóa và tổ chức thực hiện những yêu cầu dân chủ chân chính của nhân dân

# 3. DÂN CHỦ XHCN VÀ NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XHCN Ở VIỆT NAM

3.1 Dân chủ XHCN ở Việt Nam

a. Sự ra đời, phát triển của nền dân chủ XHCN ở Việt Nam

b. Bản chất của nền dân chủ XHCN ở Việt Nam

3.2 Nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam

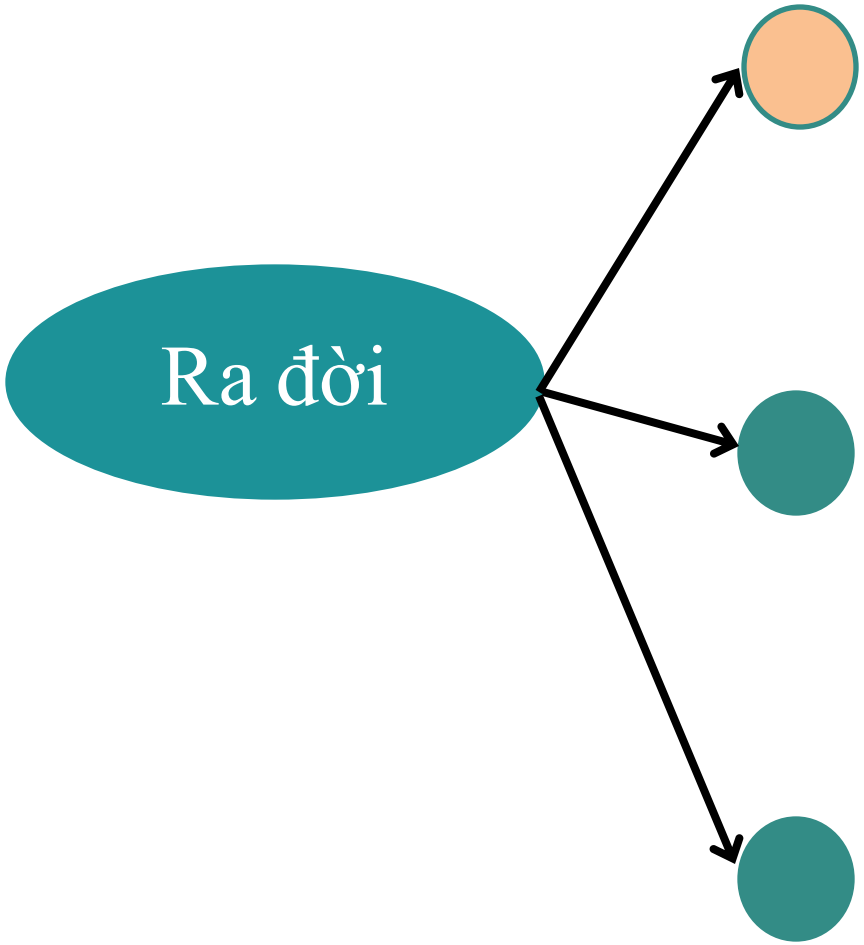
a. Quan niệm về nhà nước pháp quyền

b. Đặc điểm của nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam

3.3 Phát huy dân chủ XHCN, xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam hiện nay

# 3.1 Dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

## a. Sự ra đời và phát triển dân chủ XHCN ở Việt Nam

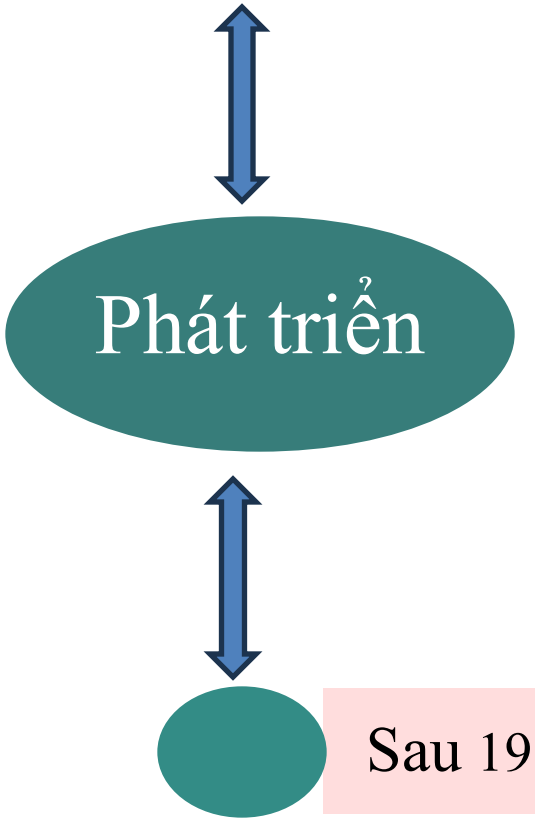



Chế độ dân chủ nhân dân ở nước ta được thành lập sau Cách mạng tháng Tám năm 1945.

Đến năm 1976, tên nước được đổi thành Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhưng trong các Văn kiện chưa sử dụng "dân chủ XHCN" mà thường nêu quan điểm "xây dựng chế độ làm chủ tập thể XHCN" gắn với "nắm vững chuyên chính vô sản".

Bản chất của dân chủ XHCN, mối quan hệ giữa dân chủ XHCN và nhà nước XHCN chưa được xác định rõ ràng.

# a. Sự ra đời và phát triển dân chủ XHCN ở Việt Nam




Đảng khẳng định: "trong toàn bộ hoạt động của mình, Đảng phải quán triệt tư tưởng "lấy dân làm gốc", xây dựng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân lao động".

Bài học "cách mạng là sự nghiệp của quần chúng bao giờ cũng quan trọng. Thực tiễn cách mạng Việt Nam chứng minh rằng: ở đâu, NDLĐ có ý thức làm chủ và được làm chủ thật sự, thì ở đấy xuất hiện phong trào cách mạng".

Một trong những đặc trưng của CNXH Việt Nam là do nhân dân làm chủ. Dân chủ được đưa vào mục tiêu tông quát của cách mạng Việt Nam: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

"Dân chủ XHCN là bản chất của chế độ ta, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển đất nước".

"Xây dựng và từng bước hoàn thiện nền dân chủ XHCN, đảm bảo dân chủ được thực hiện trong thực tế cuộc sống ở các cấp, trên tất cả các lĩnh vực".

"Dân chủ gắn liền với kỷ luật, kỷ cương và phải thể chế bằng pháp luật, được pháp luật bảo đảm…".

## b. Bản chất của nền dân chủ XHCN ở Việt Nam

- Dân chủ là mục tiêu của chế độ xã hội chủ nghĩa (dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh).
- Dân chủ là bản chất của chế độ XHCN (do nhân dân làm chủ, quyền lực thuộc về nhân dân).
- Dân chủ là động lực để xây dựng CNXH (phát huy sức mạnh của nhân dân, của dân tộc).
- Dân chủ gắn với pháp luật (gắn liền với kỷ luật, kỷ cương).
- Dân chủ phải được thực hiện trong đời sống thực tiễn ở tất cả các cấp, mọi lĩnh vực của đời sống xã hội về lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội.
- Thực hiện thông qua các hình thức dân chủ gián tiếp và dân chủ trực tiếp.
- Thiết chế thực hiện dân chủ: thông qua nhà nước và cả hệ thống chính trị.
- Do Đảng cộng sản lãnh đạo (Thực hiện nhất nguyên chính trị).

# 3. DÂN CHỦ XHCN VÀ NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XHCN Ở VIỆT NAM

## 3.2 Nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam

### a. Quan niệm và đặc điểm của nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam.

- *Theo nghĩa chung*: nhà nước pháp quyền là nhà nước thượng tôn pháp luật, nhà nước hướng tới những vấn đề về phúc lợi cho mọi người, tạo điều kiện cho cá nhân được tự do, bình đẳng, phát huy hết năng lực của chính mình.
- Trong hoạt động của nhà nước pháp quyền, các cơ quan của nhà nước được phân quyền rõ ràng và được mọi người chấp nhận trên nguyên tắc bình đẳng của các thế lực, giai cấp và tầng lớp trong xã hội.

# 3. DÂN CHỦ XHCN VÀ NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XHCN Ở VIỆT NAM

## 3.2 Nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam

### a. Quan niệm và đặc điểm của nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam.

- Trong giai đoạn hiện nay, cách tiếp cận và những đặc trưng về nhà nước pháp quyền vẫn có những cách hiểu khác nhau.
- Nhà nước pháp quyền được hiểu là nhà nước mà ở đó, tất cả mọi công dân đều được giáo dục pháp luật và phải hiểu biết pháp luật, tuân thủ pháp luật, pháp luật phải đảm bảo tính nghiêm minh; trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, phải có sự kiểm soát lẫn nhau, tất cả vì mục tiêu phục vụ nhân dân.

# 3. DÂN CHỦ XHCN VÀ NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XHCN Ở VIỆT NAM

## 3.2 Nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam

### a. Quan niệm và đặc điểm của nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam.

❖ Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội năm 1991 đã đưa ra những nội dung khái quát liên quan đến nhà nước pháp quyền:

❖ Đề cao vai trò tối thượng của Hiến pháp và pháp luật; đề cao quyền lợi và nghĩa vụ của công dân, đảm bảo quyền con người;

❖ tổ chức bộ máy vừa đảm bảo tập trung, thống nhất, vừa có sự phân công giữa các nhánh quyền lực, phân cấp quyền hạn và trách nhiệm giữa các cấp chính quyền nhằm đảm bảo quyền dân chủ của nhân dân, tránh lạm quyền.

# 3. DÂN CHỦ XHCN VÀ NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XHCN Ở VIỆT NAM

## 3.2 Nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam

### a. Quan niệm và đặc điểm của nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam.

- Nhận thức của Đảng ta về Nhà nước pháp quyền càng sáng tỏ. Với chủ trương: "Xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam của dân, do dân, vì dân".
- Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật, mọi cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, mọi công dân có nghĩa vụ chấp hành Hiến pháp và pháp luật.
- Nhận thức trên là tiền đề để Đại hội XII của Đảng làm rõ hơn về Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam: "Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp".
- Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh: "Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công rành mạch, phối hợp chặt chẽ và tăng cường kiểm soát quyền lực nhà nước".

# b. Đặc điểm nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

**Nhà nước *của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân***

- Do ***nhân dân*** lao động làm chủ

**Tổ chức và hoạt động dựa trên *Hiến pháp và pháp luật***

- Mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân ***phải tuân thủ Hiến pháp, pháp luật.***
- ***Bảo đảm tính tối cao*** của pháp luật trong quản lý xã hội

**Quyền lực nhà nước là *thống nhất*, có *sự phân công* và *kiểm soát* giữa các cơ quan**

- Có sự phân công, phối hợp, kiểm soát quyền lực giữa ba cơ quan: Lập pháp - Hành pháp - Tư pháp.

**Đặt dưới *sự lãnh đạo* của Đảng Cộng sản Việt Nam**

- Đảng lãnh đạo ***toàn diện, thống nhất***.
- Hoạt động của Nhà nước được giám sát bởi nhân dân.

***Tôn trọng và bảo đảm*** **quyền con người, quyền công dân**

- Coi ***con người là chủ thể, là trung tâm*** của sự phát triển.
- Nhà nước ***bảo đảm, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ*** của nhân dân.

**Tổ chức và hoạt động theo *nguyên tắc* tập trung dân chủ**

- Có sự ***phân công***, ***phối hợp*** giữa các cơ quan.
- ***Chịu trách nhiệm*** trước nhân dân.

# b. Đặc điểm nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Thứ nhất, xây dựng nhà nước do nhân dân lao động làm chủ, đó là Nhà nước của dân, do dân, vì dân.

Thứ hai, Nhà nước được tổ chức và hoạt động dựa trên cơ sở của Hiến pháp và pháp luật. Trong tất cả các hoạt động của xã hội, pháp luật được đặt ở vị trí tối thượng để điều chỉnh các quan hệ xã hội.

Thứ ba, quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công rõ ràng, có cơ chế phối hợp nhịp nhàng giữa các cơ quan: lập pháp, hành pháp và tư pháp.

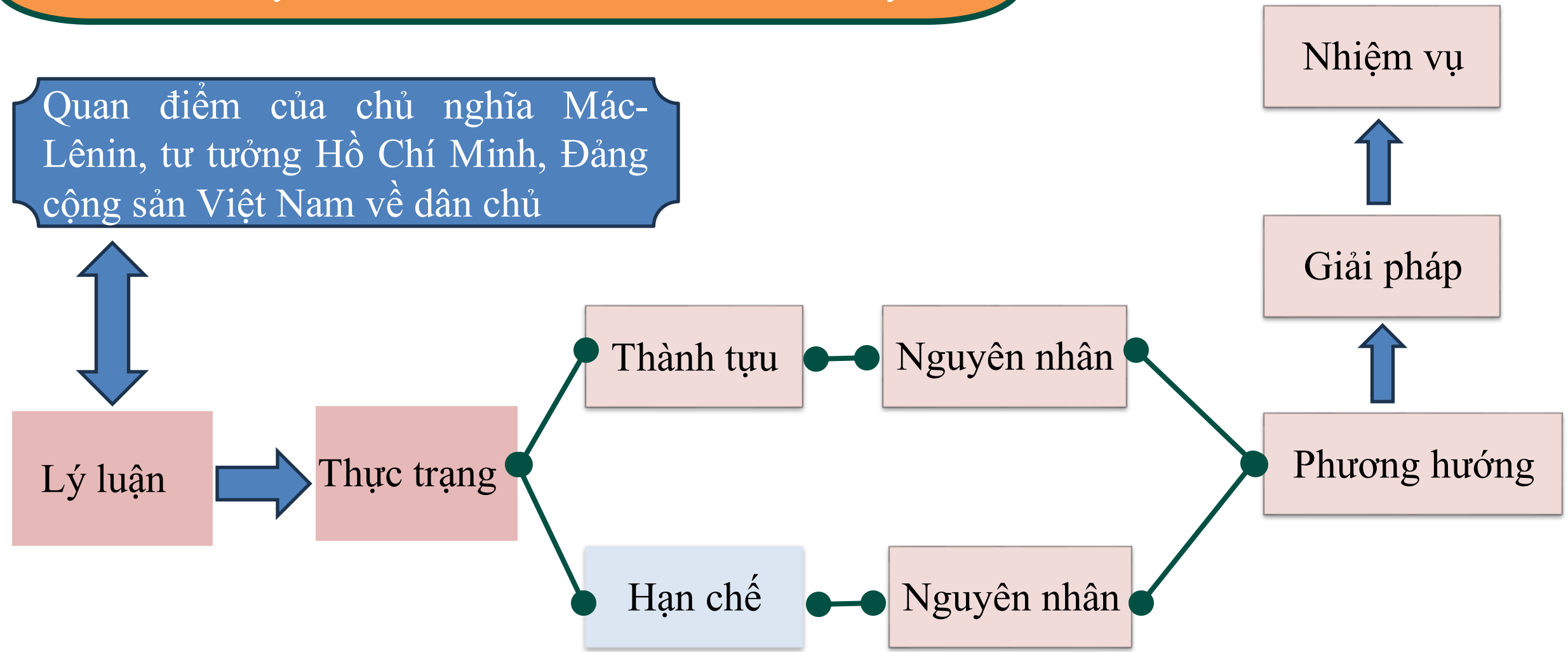
Thứ tư, Nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam phải do ĐCS Việt Nam lãnh đạo. Hoạt động của nhà nước được giám sát bởi nhân dân: "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" thông qua các tổ chức, các cá nhân được nhân dân ủy nhiệm.

Thứ năm, Nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam tôn trọng quyền con người, coi con người là trung tâm của sự phát triển. Quyền dân chủ của nhân dân được thực hành một cách rộng rãi; "nhân dân có quyền bầu và bãi miễn những đại biểu không xứng đáng"; đồng thời tăng cường thực hiện sự nghiêm minh của pháp luật.

Thứ sáu, tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước theo nguyên tắc tập trung dân chủ, có sự phân công, phân cấp, phối hợp và kiểm soát lẫn nhau, nhưng bảo đảm quyền lực là thống nhất và sự chỉ đạo thống nhất của Trung ương.

# 3.3 Phát huy dân chủ XHCN, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam hiện nay

## a. Phát huy dân chủ XHCN ở Việt Nam hiện nay



# 3.3 Phát huy dân chủ XHCN, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam hiện nay

Trong 35 năm đổi mới, mặc dù dân chủ XHCN ở Việt Nam đã được phát huy trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội

**a. Phát huy dân chủ XHCN ở Việt Nam hiện nay**

- Dân chủ xã hội chủ nghĩa được phát huy và ngày càng mở rộng;
- Quyền làm chủ của nhân dân được phát huy tốt hơn trong các lĩnh vực của đời sống xã hội bằng dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện, nhất là trong lĩnh vực chính trị và kinh tế;
- Quyền làm chủ của nhân dân trong việc quyết định những vấn đề lớn, hệ trọng của đất nước được quan tâm;
- Tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền và nghĩa vụ của công dân; gắn quyền công dân với nghĩa vụ và trách nhiệm đối với xã hội.

# 3.3 Phát huy dân chủ XHCN, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam hiện nay

Song trong thực tiễn xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa vẫn còn thể hiện những bất cập, tiêu cực.

**a. Phát huy dân chủ XHCN ở Việt Nam hiện nay**

- Các nguồn lực, tiềm năng sáng tạo của nhân dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc chưa được phát huy tốt.
- Hệ thống pháp luật đã được hoàn thiện một bước cơ bản; vai trò của pháp luật và việc thực thi pháp luật được chú trọng trong tổ chức, hoạt động của Nhà nước và xã hội.
- Chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội chưa đều.
- Một số tổ chức cơ sở đảng, một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chưa gương mẫu, chưa thực sự tôn trọng ý kiến, kiến nghị của nhân dân và giải quyết kịp thời các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.
- Quyền làm chủ của nhân dân có lúc, có nơi còn bị vi phạm; vẫn còn biểu hiện dân chủ hình thức, tách rời dân chủ với kỷ cương, pháp luật.

# 3.3 Phát huy dân chủ XHCN, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam hiện nay

**a. Phát huy dân chủ XHCN ở Việt Nam hiện nay**

Nguyên nhân của những hạn chế, bất cập nêu trên chủ yếu là do:

Ở một số nơi, các cấp ủy, chính quyền còn xem nhẹ vai trò của việc thực hành dân chủ nên công tác lãnh đạo chưa sâu sát, sự chỉ đạo còn mang tính hình thức, đối phó;

Đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức chưa nhận thức đầy đủ vai trò, trách nhiệm của mình trong việc triển khai các biện pháp thực hiện dân chủ nên chưa tận lực, tận tâm;

Người dân thiếu hiểu biết về các quyền dân chủ, cơ chế thực hiện dân chủ nên chưa chủ động, tích cực tham gia quá trình này.

…

# 3.3 Phát huy dân chủ XHCN, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam hiện nay

**a. Phát huy dân chủ XHCN ở Việt Nam hiện nay**

Một là, xây dựng, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN tạo ra cơ sở kinh tế vững chắc cho xây dựng dân chủ XHCN.

Hai là, xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam trong sạch, vững mạnh với tư cách điều kiện tiên quyết để xây dựng nền dân chủ XHCN Việt Nam.

Ba là, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN vững mạnh với tư cách điều kiện để thực thi dân chủ XHCN.

Bốn là, nâng cao vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.

Năm là, xây dựng và từng bước hoàn thiện các hệ thống giám sát, phản biện xã hội để phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

# 3.3 Phát huy dân chủ XHCN, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam hiện nay

Trong 35 năm đổi mới, công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của Việt Nam đã đạt được những thành tựu rất quan trọng.

**b. Hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN hiện nay**

- Nhận thức, lý luận về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày càng thống nhất, đầy đủ và sâu sắc hơn.
- Việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội có mặt chưa theo kịp yêu cầu của tình hình mới, chưa thật sâu sát các tầng nhân dân và cơ sở;
- Cơ chế phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp ngày càng rõ hơn và có chuyển biến tích cực.
- Bộ máy nhà nước từng bước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tổ chức và hoạt động của Quốc hội có nhiều đổi mới, chất lượng được nâng cao.
- Hoạt động của Chính phủ chủ động, tích cực, tập trung hơn vào quản lý, điều hành vĩ mô, tháo gỡ rào cản, phục vụ, hỗ trợ phát triển.

# 3.3 Phát huy dân chủ XHCN, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam hiện nay

Trong 35 năm đổi mới, công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của Việt Nam đã đạt được những thành tựu rất quan trọng.

b. Hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN hiện nay

Cải cách hành chính, cải cách tư pháp có bước đột phá trên một số lĩnh vực. Tổ chức bộ máy của tòa án nhân dân, viện kiểm sát nhân dân, cơ quan điều tra, cơ quan thi hành án, cơ quan bổ trợ tư pháp tiếp tục được kiện toàn, chất lượng hoạt động được nâng lên.

Quyền con người, quyền công dân theo Hiến định tiếp tục được cụ thể hóa bằng pháp luật và thực hiện tốt hơn trên thực tế; dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện được tăng cường.

Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội từng bước được đổi mới.

Mô hình Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam không ngừng được hoàn thiện, vận hành theo cơ chế "Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ", góp phần quan trọng vào những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

# 3.3 Phát huy dân chủ XHCN, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam hiện nay

Tuy nhiên, công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam vẫn còn những hạn chế, bất cập, có mặt chưa đáp ứng yêu cầu phát triển, quản lý và bảo vệ đất nước trong tình hình mới.

**b. Hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN hiện nay**

- Một số vấn đề lý luận và thực tiễn chưa được luận giải một cách đầy đủ, thuyết phục; tổ chức bộ máy nhà nước, hệ thống pháp luật còn một số bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn.
- Quyền lực nhà nước chưa được kiểm soát hiệu quả, cơ chế kiểm soát quyền lực chưa hoàn thiện;
- Vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân chưa được phát huy mạnh mẽ;
- Ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận cán bộ, công chức, đảng viên và Nhân dân chưa nghiêm;
- Cơ chế bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân, quyền con người, quyền công dân có mặt chưa được phát huy đầy đủ;
- Cải cách hành chính, cải cách tư pháp chưa đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước...

# 3.3 Phát huy dân chủ XHCN, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam hiện nay

Nguyên nhân của những hạn chế, bất cập nêu trên chủ yếu là do:

b. Hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN hiện nay

Việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là vấn đề lớn, phức tạp, lâu dài;

Công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu, hoàn thiện lý luận chưa được quan tâm đúng mức;

Quyết tâm chính trị, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền trong thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ về xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam chưa tương xứng với yêu cầu đặt ra

# 3.3 Phát huy dân chủ XHCN, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam hiện nay

b. Hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN hiện nay

Một là, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Hai là, cải cách thể chế và phương thức hoạt động của Nhà nước.

Ba là, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong sạch, có năng lực.

Bốn là, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm.